

RECURSO CÍVEL Nº 5063085-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE Picanco Souza Lima (AUTOR)

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5063085-60.2024.4.02.5101

510015476441 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063085-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE Picanco Souza Lima (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União [evento 20, RECLNO1] em face da sentença [evento 16, SENT1] que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento à parte recorrida a importância equivalente à diferença entre o valor que deveria ter recebido em virtude de sua promoção à graduação de 2º Tenente - tomando-se como base o soldo atual - e o que efetivamente recebeu.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz a nulidade da sentença, em razão da prescrição da pretensão da autora. Ademais, alega que pela *"jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão de direito material em face da Fazenda Pública, tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32"* (grifo nosso), portanto, tendo em vista que a lesão ao direito da autora configurou-se em 2012 - no momento em que a Administração realizou o pagamento parcial da verba ora postulada - a prescrição resta-se já configurada.

Contrarrazões apresentadas [evento 22, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 18 e 20] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, relativa ao recebimento do Auxílio-Fardamento no valor de um soldo de segundo-tenente, graduação a que ascendeu em abril/2012.

Em breve síntese, a demandada narra que ingressou em agosto de 2011 "nas fileiras da Força Aérea Brasileira (FAB) como oficial temporário, com especialização em Engenharia, onde prestou serviço militar temporário até agosto de 2019, quando teve seu contrato

encerrado." Durante este período em que pertencia à FAB, a autora foi promovida duas vezes, fazendo jus ao pagamento de auxílio-fardamento no valor de um soldo. Todavia, ao ascender ao posto de segundo-tenente, em abril de 2012, não lhe foi pago o valor integral do Auxílio-Fardamento, tão somente a diferença entre o valor dos soldos [evento 1, ANEXO11, fl.1 e evento 1, ANEXO10, fl.2].

No mérito, a questão não apresenta complexidade, porquanto pacificada pela Turma Nacional de Uniformização, que pronunciou a ilegalidade do art. 61 do Decreto n. 4.307/2002 e lavrou a seguinte tese:

Tema 212 - TNU: O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.

Todavia, na hipótese, as partes divergem a respeito da contagem do prazo prescricional. Entende a demandada que a prescrição tem como termo inicial o momento em que fora licenciada definitivamente do Serviço Militar - devido ao encerramento de seu contrato - que se deu em agosto de 2019. Lado outro, a União sustenta que o termo inicial é a prática do suposto ato ilícito.

Com razão à União, porquanto a compreensão de que a prescrição tem como termo inicial a passagem à inatividade diz respeito à pretensão de indenização por férias não fruídas. Isto porque com a inatividade deixa de existir a possibilidade de fruição das férias em atividade.

No caso do pagamento de Auxílio-Fardamento, deve vigorar a teoria da *actio nata*, para a qual a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o sujeito tem conhecimento da violação ao seu direito.

Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento. (Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726) (grifo nosso)

Na hipótese, a demandada recebeu apenas a complementação do Auxílio-Fardamento em julho/2012, quando deveria ter recebido o soldo do novo posto em sua integralidade. Logo, a prescrição fulminou a pretensão autoral em julho/2017, muito antes do ajuizamento desta ação, em agosto/2024.

Assim já decidiu esta Turma Recursal, na sessão extraordinária de 04/09/2024, nos autos 5002629-20.2024.4.02.5110/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE:

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. TERMÔ A QUO DO LUSTRO PRESCRICIONAL INICIOU-SE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO, OU SEJA, NA DATA EM QUE PERCEBEU A VERBA INDENIZATÓRIA MENOR DO QUE ENTENDIA SER A DEVIDA. SENTENÇA QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nestas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito**, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**